Elektronikusan aláírta:
Dr. Péterfalvi Attila András
2026-10-09 - 10:51:43 +0200
Szigó

Ügyszám: NAIH-18650-6/2026

Istókovics György
részére

ügyfélkapu útján

Tisztelt Uram!

A 2025. szeptember 29-én érkezett, azt követően többször kiegészített elektronikus beadványában közérdekű bejelentéssel fordult a **Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz** (a továbbiakban: **Hatóság**).

A bejelentése a **Google AI Studio** szolgáltatással kapcsolatos azon feltételezett jogsértő általános gyakorlat kivizsgálását kérte, miszerint az érintettek törlési joga nem érvényesíthető, valójában nem törlik a törölni kért adatokat. Ennél a szolgáltatásnál az EGT térségben az adatkezelő[1] a **Google Ireland Limited** (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország). A GDPR[2] 56. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelő tevékenységi központja (jelen esetben Írország) szerinti adatvédelmi hatóság jogosult eljárni a határon átnyúló adatkezelések esetén, mint a tárgybani adatkezelés is. A fentiek alapján a Hatóság nem tud hivatalbóli eljárást indítani a közérdekű bejelentése alapján, mivel arra az ír adatvédelmi hatóság lenne jogosult.

A Hatóság az Infotv. 52. § (1)[3] bekezdése alapján formailag megvizsgálta a közérdekű bejelentés tartalmát, hogy az valószínűsíti-e adatvédelmi jogsértés bekövetkeztét vagy annak közvetlen veszélyét, és emiatt hivatalból indokolt-e az ír adatvédelmi hatóság értesítése ezen kérdésről. A hivatalbóli eljárás nem automatikus, a Hatóság mérlegelésétől függ.

A Hatóság felhívja a szíves figyelmét a tárgybani szolgáltatással kapcsolatban a „Google data recovery" tájékoztatóban[4] írt azon tényre, miszerint a véletlen törlések miatt **biztonsági mentést** alkalmaz, amelyből az **érintett kérésére a törlést követő 25 napon belül vissza tudja állítani a törölt fájlokat a korábbi állapotba**[5]. A tájékoztatás szerint 25 napot követően történik a végleges törlés az adott időállapotra. Az, hogy a naplózás időtartamát ennél rövidebb időre lehet beállítani[6], csak azt módosítja, hogy mikor törlődnek automatikusan pl. a 7 napnál régebbi napló bejegyzések a fájlból, és ettől független, hogy 25 napon belül visszaállítható az akár manuálisan, akár automatikusan törölt tartalmú fájl korábbi tartalma a biztonsági mentésből[7]. A biztonsági mentés időtartamát nem érinti annak beállítása, hogy a nem biztonsági mentéses (tárhelyen látható) fájlban hány napig maradnak meg a

[1] https://aistudio.google.com/welcome
https://policies.google.com/privacy
[2] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
[3] Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 52. § (1) *„A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll."*
[4] https://knowledge.workspace.google.com/admin/drive/recover-deleted-files-and-folders-for-drive-users
[5] *„As an administrator, you can recover deleted items from Google Drive within 25 days after a user empties their trash. After that period, Google purges those items from its systems and they can't be recovered."*
[6] https://ai.google.dev/gemini-api/docs/logs-datasets
[7] *„Logs will expire and be marked for deletion after a default retention window of 55 days (unless saved to a dataset, which don't expire). You can configure the retention window of a project's logs to 7, 14, 28, or 55 days max."*

naplóbejegyzések. Ezzel kapcsolatban adatvédelmi jogsértés gyanúja nem merül fel, ez az érintettek adatainak akaratlan elvesztését megelőző hasznos funkció. Az Ön által csatolt mellékletek alapján a törlés és visszaállítás között nem telt el több mint 25 nap, így az Ön által leírt működés nem valószínűsíti az adatvédelmi jogsértést az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján, amelyet a Hatóság vizsgál. A Hatóság eljárásától független a rendőrség Ön által megjelölt eljárása, amely a Büntető Törvénykönyv[8] megsértését vizsgálja.

Ön jogosult közvetlenül az ír adatvédelmi hatósághoz is fordulni (https://www.dataprotection.ie/en) a beadványával, azonban az ír adatvédelmi hatóság a GDPR 77. cikk (1) bekezdésnek megfelelően főszabály szerint egyéni kérelemre nem vizsgál általános gyakorlatot, csak az Ön személyes adatainak jogellenes kezelését, konkrét érintetti joggyakorlás (pl. törlés) nem teljesítését. A fájlok nem személyes adatok, azok tartalma lehet az, ha konkrét természetes személyhez köthető (pl. név, arcmás, stb. egyéni azonosító). Amennyiben hozzájuk fordul, az ír adatvédelmi hatóság felé meg kell neveznie a jogsértéssel érintett konkrét személyes adatokat (nem csak fájlokat, hanem hogy azokban milyen konkrét személyes adat volt). Az ír adatvédelmi hatóság a Hatóságtól függetlenül dönt arról, hogy a beadvány megalapozott-e, azonban nagy valószínűséggel figyelembe fogja venni a fentebb írt nyilvános információkat.

A fentiekben kifejtettek alapján a bejelentésben leírt körülmények nem támasztják kellőképpen alá a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem fennállását vagy közvetlen veszélyét. Ezen feltétel hiánya miatt a Hatóság a beadványa alapján nem jár el, az ír adatvédelmi hatóságot nem keresi meg ezzel kapcsolatban.

Mindezeken túl a Hatóság felhívja szíves figyelmét, hogy a jelen tájékoztatás sem jogszabálynak, sem egyéb jogi eszköznek nem tekinthető, az normatív jelleggel, jogi erővel, illetve kötelező tartalommal nem rendelkezik. A Hatóság jelen ügyben rendelkezésre bocsátott információk alapján kialakított jogértelmezése más hatóságot, a bíróságot és az adatkezelőt nem köti, annak csak iránymutató jellege van.

Budapest, az elektronikus aláírás és időbélyeg szerint

Üdvözlettel:

Dr. habil. Péterfalvi Attila
elnök, c. egyetemi tanár

[8] 2012. évi C. tv. a Büntető Törvénykönyvről